

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2024-014	처분요구일자	2024-03-21
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	◆처(罍팀), ●처(♣팀)		
제 목	미납채권 관리 미흡		

지 적 내 용

1. 업무 개요

◆처(罍팀)는 인천국제공항공사(이하 “공항공사”라 한다) 「직제규정시행세칙」 별표3에 의거 비항공분야 업무시설에 대한 임대차계약 체결 및 산정결의 업무를 수행함에 따라, ㄴ지역 업무시설(사무공간)에 대한 임대배정, 임대차계약 체결, 임대료 산정 업무를 수행해오고 있었다.

한편, ●처(♣팀)는 “ㄴ지역 입주업무 개선계획 보고”(●처-비, '22. 5. 4.)에 의거하여 ◆처(罍팀)로부터 ㄴ지역 업무시설(사무공간)에 대한 임대배정 및 임대차계약 체결 업무를 이관 받았다.

이에 따라 2022년 5월 이후부터는 ㄴ지역 업무시설(사무공간)에 대한 임대배정 및 임대차계약 체결 업무는 ●처(♣팀)에서 수행하고 있으며, 임대료 산정 업무도 계약업무 안정화 이후 별도 이관 협의 예정으로 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

공항공사 「미납채권관리지침」 제3조에 따르면, 관리담당부서라 함은 공항공사 「직제규정」이 정하는 바에 따라 당해 시설에 대한 임대계약 또는 사용계약의 체결 및 유지, 관리에 관한 업무를 담당하는 부서를 말한다. 다만, 그 계약을 「직제규정」상 계약을 담당하는 부서에서 체결한 경우 계약의 원인행위부서를 관리담당부서로 본다고 되어 있다.

공항공사 「미납채권관리지침」 제8조에 따르면, 관리담당부서의 장은 보증금을 미납채권 회수에 활용할 수 있도록 보증금액, 보증보험 계약기간 등 제반사항을 관리하여야 하고, 미납자에게 미납 3개월 초과시점에 미납 금액과 보증금의 상계처리 가능함과 납부기한을 통보해 주어야 하며, 납부 기한 내 납부하지 않을 시 상계처리 동시에 보증금의 추가납입을 요청하여야 한다.

공항공사 「업무용시설 임대차계약 일반조건」 제11조에 따르면, 공항공사는 연체임대료, 미납관리비, 가산금, 손해배상액 및 기타 공항공사에 납부하여야 할 금액을 임대보증금에서 공제할 수 있다.

또한 공항공사 「업무용시설 임대차계약 일반조건」 제19조에 따르면, 공항공사는 아래와 같이 임대차계약을 해지할 수 있다.

「업무용시설 임대차계약 일반조건」 제19조

제19조(공항공사에 의한 계약해지) ① 공항공사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 본 계약을 해지할 수 있으며, 사유 및 내용을 서면으로 계약상대자에 통지하여야 한다.

~ 중 략 ~

3. 계약상대자의 임대료 및 관리비 연체액, 손해배상의무액의 총액이 임대보증금의 3분의 2를 초과하는 경우
4. 임대료의 납부를 3개월(회) 이상 연체하는 경우

~ 중 략 ~

- ② 공항공사는 본조 제1항의 사유 중 제1호, 제2호, 제5호, 제6호 또는 제7호의 사유가 발생한 경우에는 계약상대자에게 상당한 기간을 정하여 이의 시정을 요구하여 계약상대자가 위 기간 내에 이를 시정하지 아니한 때에, 제3호 또는 제4호의 사유가 발생한 경우에는 즉시 본 계약을 해지 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

2023. 12. 31. 기준 ㄴ지역 내 ㄴ시설 입주업체 중 미납 경과기간이 6개월을 초과하는 장기 또는 1년을 초과하는 악성 미납채권 중 아래 [표]와 같이 공항공사 「미납채권관리지침」 제8조에 따른 보증금 상계처리 및 「업무용시설 임대차계약 일반조건」 제19조에 따른 계약해지를 미이행한 사례가 확인되었다.

[표] 보증금 상계처리 및 계약해지 대상

업체명 (계약체결일)	임대시설	최초미납 납기일	미납금액 (A)	보증금 (B)	(B - A)
☆☆ (‘20.1.1./’22.1.1.)	ㄷ시설 ㄹ	2021. 7. 26.	24,040,460원	3,433,980원	-20,606,480원
★★ (‘22.1.1.)	ㄷ시설 ㄱ	2023. 2. 27.	14,890,370원	5,940,000원	-8,950,370원

주: 2023. 12. 31. 기준

ㄴ지역 업무시설(사무공간)에 대한 임대 배정 및 임대차계약 체결 업무를 ◆처(罙팀)에서 ●처(♣팀)로 이관되기 전까지는 공항공사 「미납채권관리지침」 및 「직제규정」에 따라 보증금 상계처리와 관련하여 상계처리 업무에 의무가 있는 관리담당부서는 ◆처(罙팀)이나, ◆처(罙팀)는 보증금의 상계처리 및 추가납입 요청을 수행한 바 없었다.

2022년 5월 ㄴ지역 업무시설(사무공간)에 대한 임대 배정 및 임대차계약 체결 업무 이관 이후, ◆처(罙팀) 및 ●처(♣팀)는 각각 공항공사 「미납채권관리지침」 제3조에 따른 당해 시설에 대한 임대계약 또는 사용계약의 체결 및 유지, 관리에 관한 업무를 모두 담당하는 부서가 아니어서 관리담당부서가 아닌 것으로 판단하였다.

그래서 2022년 5월 이후에도 ◆처(罙팀) 및 ●처(♣팀)는 상기 [표]의 미납업체를 대상으로 공항공사 「미납채권관리지침」 제8조에 따른 관리담당부서로서 보증금의 상계처리 및 추가납입 요청을 수행한 바 없었다.

또한, ☆☆의 경우 2021. 10. 25., ★★의 경우 2023. 5. 25. 이후에는 임대료 연체액이 임대보증금의 3분의 2를 초과하였고, 임대료의 납부를 3개월(회) 이상 연체한 경우로서 공항공사 「업무용시설 임대차계약 일반조건」 제19조에 따라 임대차계약의 즉시 해지 요건이 충족되었으나, ◆처(罙팀) 및 ●처(♣팀)는 계약해지에 대해 검토한 바 없었다.

한편, ●처(♣팀)는 본 감사가 진행되는 과정에서 이를 인지한 후 ★★

에 미납금액에 대한 납부를 독촉하였으며, ★★는 14,803,710원을 2024. 2. 2. 공항공사에 납부하였다.

☆☆의 경우 해당 사무실에 대한 기존 임대계약은 해지되지 않은 채 임대기간 경과에 따라 임대계약이 종료되었으나, 2024. 2. 2. 현재 해당 사무실을 점유하고 있는 것으로 확인되었다.

그 결과 미납채권 회수에 활용할 수 있도록 보증금을 수령해놓고도 보증금을 미납채권 회수에 활용하지 못했을 뿐만 아니라, 임대차계약 해지 검토가 적기에 이뤄지지 않음에 따라 회수가능성이 불투명한 미납채권 금액만 증가되었고, 임대공간을 비효율적으로 운영하는 결과를 초래하였다.

관계부서(관련자) 등 의견 및 검토결과

◆처(罽팀)는 미납업체에 대해 납부최고를 지속적으로 수행해왔으며, ☆☆에 대해서는 총 6회(2022년 3월/4월/5월/10월, 2023년 1월/4월) 시행하였고, 2024년 1월에는 법무사 사무소에 지급명령을 의뢰하는 등 미납채권 회수를 위해 지속적으로 노력해왔다는 의견을 제시하였다.

그러나 ◆처(罽팀)에서 수행한 상기 업무는 공항공사 「미납채권관리지침」 제7조에 따른 ‘미납안내 및 독촉’ 업무이며, 같은 지침 제8조에 따른 보증금 상계처리는 수행한 바가 없다. 그리고 ☆☆는 현재까지 사무실을 점유하여 사용하고 있는 상황이므로, 공항공사 「미납채권관리지침」을 준수하였다는 ◆처(罽팀)의 의견은 받아들이기 어렵다.

●처(♣팀)는 “ㄴ지역 입주업무 개선계획 보고”(●처-비, '22. 5. 4.)에 따른 업무 인수 시, 계약체결 업무만 한정하여 인수 받았을 뿐이며, 상기 [표]의 계약도 2022년 ◆처(罽팀)에서 체결한 것으로 ●처(♣팀)는 관리담당부서로 볼 수 없다는 의견을 제시하였다.

그러나 관리담당부서를 공항공사 「미납채권관리지침」 제3조에서 당해 시설에 대한 임대계약의 체결 및 유지, 관리에 관한 업무를 담당하는 부서

로 정하고 있고, ㉠처(♣팀)의 의견대로 임대계약의 체결업무, 임대계약의 유지업무, 임대계약의 관리업무를 구분하여 이 중 계약체결 업무만 수행하기에 관리담당부서로 볼 수 없다는 ㉠처(♣팀)의 의견을 수용할 경우 현재 ㄴ지역의 업무시설(사무공간)에 대한 관리담당부서는 부재하게 된다. 이는 관리담당부서를 통해 보증금 관리를 하고 이를 통해 미납채권을 관리하고자 하는 공항공사 「미납채권관리지침」 제1조의 목적에 부합하지 않는 결과를 초래하기 때문에 계약체결 업무만 수행하므로 관리담당부서가 될 수 없다는 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

사장(◆처장 및 ㉠처장)은 ㄴ지역 업무시설(사무공간)에 대한 보증금 관리 및 계약관리가 인천국제공항공사 「미납채권관리지침」 및 「업무용시설 임대차계약 일반조건」에 따라 수행될 수 있도록 업무를 정비하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략